فوحدت أو عكسه فواحدة *(فصل)* مر بلسان نائم طلاق لغا ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا ولا يصدق ظاهرا الا بقرينة ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا ان أطلق فى الاصح وان كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت فى ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع ولو لفظ أعجمى به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل ان نوى معناها وقع ولا يقع طلاق مكره فان ظهرت قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو بالعكوس وقع وشرط الاكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه ان امتنع حققه ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو اتلاف مال ونحوها وقيل يشترط قتل وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ولا تشترط التورية بأن ينوى غيرها وقيل ان تركها بلا عذر وقع ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب وفى قول لا وقيل عليه ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع وكذا دمك على المذهب لا فضلة كريق وعرق وكذا منى ولبن فى الاصح ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت وان لم ينو طلاقا فلا وكذا ان لم ينو اضافته اليها فى الاصح ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفى الاضافة الوجهان ولو قال استبرئى رحمى منك فلغو وقيل ان نوى طلاقها وقع *(فصل)* خطاب الاجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو والاصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله ان عتقت أو ان دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن اذا عتق أو دخلت بعد عتقه ويلحق رجعية لا مختلعة ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع ان دخلت فى البينونة وكذا ان لم تدخل فى الاظهر وفى ثالث يقع ان بانت بدون ثلاث ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث وان ثلث عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط وللحر ثلاث ويقع فى مرض موته ويتوارثان فى عدة رجعى لا بائن وفى القديم ترثه *(فصل)* قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع وكذا الكناية ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة وقيل المنوى قلت ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوى وقيل واحدة والله أعلم ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده قبل ثلاثا فثلاث وقيل واحدة وقيل لا شئ وان قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل فثلاث والا فان قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث وكذا ان أطلق فى الاظهر وان قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استئنافا أو عكس فثنتان أو بالثالثة تأكيد الاولى فثلاث فى الاصح وان قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثانى بالثالث لا الاول بالثانى وهذه الصور فى موطوأة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال ولو قال لهذه ان دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان فى الاصح ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة فى الاصح ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان فى موطوأة وطلقة فى غيرها ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا فى الاصح ولو قال طلقة فى طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ولو قال نصف طلقة فى طلقة فطلقة بكل حال ولو قال طلقة فى طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان وان جهله وقصد معناه فطلقة وقيل ثنتان وان لم ينو شيئا فطلقة وفى قول ثنتان ان عرف حسابا ولو قال بعض طلقة فطلقة أو نصفى طلقة فطلقة

وتشطر أو كان الثانى تجديدا لم يصدق *(فصل)* الوليمة سنة والاجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة بشروط منها اسلام داع ومدعو وعموم وأن يدعو معينا ولعرس فى اليوم الاول وتسن لهما فى الثانى ثم تكره وأن لا يدعوه لنحو خوف ولا يعذر كأن لا يدعوه آخر ولا يكون من يتأذى ثم به أو تقبح مجالسته ولا منكر كفرش محرمة وصور حيوان مرفوعة ان لم يزل به وحرم تصوير حيوان ولا تسقط اجابة بصوم فان شق على داع صوم نفل فالفطر أفضل ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ الا أن ينتظر غيره وله أخذ ما يعلم رضاه به وحل نثر نحو سكر فى املاك وختان والتقاطه وتركهما أولى

(كتاب القسم والنشوز) يجب قسم لزوجات بات عند بعضهن فيلزمه ان بقى ولو قام بهن عذر كمرض وحيض لا نشوز وله اعراض عنهن وسن أن لا يعطلهن كواحدة والاولى أن يدور عليهن وليس له أن يدعوهن لمسكن احداهن ولا يجمعهن بمسكن الا برضاهن ولا يدعو بعضا لمسكنه ويمضى لبعض الا به أو بقرعة أو غرض والاصل الليل والنهار تبع ولمن عمله ليلا النهار ولمسافر وقت نزوله وله دخول فى أصل على أخرى لضرورة كمرضها المخوف وفى غيره لحاجة كوضع متاع وله تمتع بغير وطء فيه ولا يطيل مكثه فان أطاله قضى كدخوله بلا سبب ولا تجب تسويته فى اقامة فى غير أصل وأقل قسم وأفضله ليلة ولا يجاوز ثلاثا وليقرع للابتداء وليسو لكن لحرة مثلا غيرها ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث ولاء بلا قضاء وسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع به ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا اذن أو به لا لغرضه ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ولا يخلفهن أو لغيرها مباحا حل ذلك بقرعة فى الاولى وقضى مدة الاقامة ان ساكن مصحوبته ومن وهبت حقها فالزوج رد فان رضى ووهبته لمعينة بات عندها ليلتيهما أو لهن أو أسقطته سوى أوله فله تخصيص *(فصل)* ظهر أمارة نشوزها وعظ أو علم وعظا وهجر فى مضجع وضرب ان أفاد فلو منعها حقا كقسم ألزمه قاض وفاءه أو أذاها بلا سبب نهاه ثم عزره أو ادعى كل تعدى صاحبه منع الظالم بخبير ثقة فان اشتد شقاق بعث لكل